

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ เพื่อให้การคัดค้านและวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการคัดค้านการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งหรือมติคณะกรรมการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติ

“สิทธิออกเสียง” หมายความว่า สิทธิออกเสียงประชามติ

“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ

“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดให้เป็นหน่วยออกเสียงประชามติ

“คะแนนออกเสียง” หมายความว่า คะแนนออกเสียงประชามติ

“ผู้คัดค้าน” หมายความว่า ผู้ยื่นคำคัดค้านหรือร้องเรียนว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้การออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

“คำคัดค้าน” หมายความว่า คำกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้การออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้หมายความรวมถึงคำร้องเรียนด้วย

“ความปรากฏ” หมายความว่า การได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐานพอสมควรจากการแจ้งเบาะแสหรือประการอื่นใด รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้า ว่ามีการกระทำความผิดอันจะมีผลให้การออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

“การไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม และการดำเนินการอื่นใดซึ่งผู้มีหน้าที่กระทำการได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

“ของกลาง” หมายความว่า วัตถุ สิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตกมาอยู่ในความคุ้มครองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคัดค้านการออกเสียง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“เอกอัครราชทูต” หมายความว่า ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย

“ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวน ไต่สวน หรือดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสำนักงาน และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน

“คณะกรรมการไต่สวน” หมายความว่า คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“สถานเอกอัครราชทูต” หมายความว่า สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

กรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนดยกเว้น ผ่อนผัน ย่นหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

หมวด ๑

คณะกรรมการไต่สวน

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนไว้ก่อนวันออกเสียง มีจำนวนตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการไต่สวน ประกอบด้วย ประธานกรรมการไต่สวนและกรรมการไต่สวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน คุณสมบัติของคณะกรรมการไต่สวนและการพ้นจากหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๘ การประชุม การลงมติของคณะกรรมการไต่สวน และการทำความเข้าใจของกรรมการไต่สวนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุโลม

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการไต่สวนมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีคำคัดค้านหรือความปรากฏว่าการออกเสียงมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

(๒) ในกรณีที่มีการไต่สวนมีความจำเป็นต้องเปิดหีบบัตรออกเสียงที่นับคะแนนออกเสียงแล้วเสร็จ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้มีการเปิดหีบบัตรออกเสียง

(๓) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า ถ้อยคำของบุคคลใดอาจเป็นประโยชน์ในการไต่สวนให้เรียกบุคคลนั้นมาเป็นพยาน หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองวัตถุ สิ่งของ หรือทรัพย์สินซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการไต่สวน ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร สิ่งของ ข้อมูลให้แก่คณะกรรมการไต่สวน ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ทั้งนี้ วัตถุ สิ่งของ หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้ถือว่าเป็นของกลาง และให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางโดยอนุโลม

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการไต่สวน กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้ขอความร่วมมือกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย

(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายในการไต่สวน

กรณีจำเป็น ให้กรรมการไต่สวนไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจก็ได้

ข้อ ๑๐ วิธีการไต่สวนหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้มิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้

หมวด ๒
คำคัดค้าน ความปรากฏ และการรายงาน

ส่วนที่ ๑
คำคัดค้าน

ข้อ ๑๑ คำคัดค้านต้องทำเป็นหนังสือใช้ถ้อยคำสุภาพและมีรายการ ดังนี้

(๑) วัน เดือน ปีที่ทำคำคัดค้าน

(๒) ชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้คัดค้าน หากมีหลายคนอาจจัดทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำคัดค้านก็ได้

(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำทั้งหลายอันเป็นเหตุให้การออกเสียงมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่เกิดการกระทำ รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) บัญชีระบูปยานแนบท้ายคำคัดค้าน (ถ้ามี)

(๕) ลายมือชื่อผู้คัดค้าน

ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านเกี่ยวกับการออกเสียง ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น

ผู้คัดค้านสามารถยื่นคำคัดค้านต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่าในหน่วยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียงมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การออกเสียงมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงประชามติสิ้นสุดลง

ผู้คัดค้านต้องยื่นคำคัดค้านด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้คัดค้านที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้มีการออกเสียง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นนำไปยื่นแทนโดยมีใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้คัดค้านด้วย

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับคำคัดค้านไว้แล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือพนักงานที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายออกไปรับคำคัดค้านตามแบบ คปม. ๑ ให้แก่ผู้ยื่นคำคัดค้านและให้บันทึกการลงรับไว้ในสมุดรับคำคัดค้าน

ข้อ ๑๔ คำคัดค้านที่มีรายการยังไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๑ ให้แจ้งผู้คัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งวัน

ข้อ ๑๕ คำคัดค้านที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ให้รับไว้ดำเนินการ

(๑) คำคัดค้านที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

(๒) คำคัดค้านที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว

(๓) คำคัดค้านที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคำคัดค้านตามข้อ ๑๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับคำคัดค้าน

คำคัดค้านที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสั่งรับ ให้ส่งคำคัดค้านให้คณะกรรมการไต่สวนทำการไต่สวนโดยเร็ว คำคัดค้านที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ให้เสนอสั่งไม่รับคำคัดค้าน แล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาโดยผ่านเลขาธิการทันที

คำคัดค้านที่คณะกรรมการสั่งรับ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งคำคัดค้านให้คณะกรรมการไต่สวนทำการไต่สวน คำคัดค้านที่คณะกรรมการสั่งไม่รับ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ

ส่วนที่ ๒ ความปรากฏ

ข้อ ๑๗ กรณีความปรากฏว่า ในหน่วยออกเสียงใดมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การออกเสียงมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมต่อคณะกรรมการ กรรมการ หรือเลขาธิการ ให้ส่งเรื่องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการ

กรณีความปรากฏต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ หรือมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะไต่สวนต่อไปให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสั่งให้ดำเนินการไต่สวน โดยให้นำความตามข้อ ๑๙ ถึงข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และรายงานให้คณะกรรมการทราบ กรณีความปรากฏไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอ ให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาโดยผ่านเลขาธิการโดยเร็ว

ส่วนที่ ๓ การรายงาน

ข้อ ๑๘ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รายงานผลการรับคำคัดค้านตามข้อ ๑๖ และความปรากฏตามข้อ ๑๗ พร้อมสรุปจำนวนหน่วยออกเสียงที่มีการคัดค้านและความปรากฏต่อคณะกรรมการผ่านเลขาธิการเพื่อพิจารณาภายในวันถัดจากระยะเวลาตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๗ สิ้นสุดลง ตามแบบ คปม. ๒

หมวด ๓

ส่วนที่ ๑

การไต่สวน

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสั่งรับเรื่องใดไว้ดำเนินการไต่สวนแล้ว ให้มอบหมายคณะกรรมการไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเพื่อดำเนินการไต่สวนเรื่องนั้น โดยเร็ว

ข้อ ๒๐ ให้ประธานกรรมการไต่สวนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไต่สวนครั้งแรกโดยเร็ว เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและระยะเวลาการไต่สวน โดยให้พิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐานต้นเรื่อง รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนและสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภายในสิบสองวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หากไม่แล้วเสร็จให้รายงาน พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา การไต่สวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามวัน

ข้อ ๒๑ ในการไต่สวน ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

(๑) ขอรบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้คัดค้านหรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส

(๒) บันทึกล้อยคำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) ขอรบายข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนหรือจากบุคคลใด ๆ

(๔) ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

(๕) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง

(๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๒๒ ในการบันทึกถ้อยคำ คณะกรรมการไต่สวนต้องให้ผู้ให้ถ้อยคำให้ถ้อยคำด้วยความสมัครใจ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหลอกลวง บังคับ ชูเชื้อ หรือให้สัญญาใด ๆ อันเป็นการจูงใจ ผู้ให้ถ้อยคำเพื่อให้ถ้อยคำอย่างหนึ่งอย่างใด

ก่อนการบันทึกถ้อยคำ ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคำทราบด้วยว่า คณะกรรมการไต่สวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา และถ้อยคำที่ให้บันทึกนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี หากให้ถ้อยคำเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้ใดกระทำการอันทำให้การออกเสียงมิได้เป็นไปด้วยความสุจริต หรือเที่ยงธรรม อาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา เมื่อบันทึกถ้อยคำเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำฟัง หรือให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่านเองก็ได้ โดยให้ผู้ให้ถ้อยคำและกรรมการไต่สวนที่บันทึกถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทุกหน้า

ในการบันทึกถ้อยคำให้เขียนด้วยน้ำหมึกหรือพิมพ์ ถ้าจำเป็นต้องแก้ไขหรือเติมข้อความ ห้ามมิให้ขูดลบ หรือบันทึกข้อความทับ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่หรือเติมข้อความ โดยให้กรรมการไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำ ไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือไม่อาจลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือได้ ให้บันทึก เหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น

ในการบันทึกถ้อยคำ คณะกรรมการไต่สวนอาจบันทึกภาพหรือเสียงของผู้ให้ถ้อยคำหรือล่ามด้วยก็ได้ ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยินยอมให้บันทึกภาพหรือเสียงให้คณะกรรมการไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ แล้วดำเนินการต่อไปโดยดบันทึกภาพและเสียง

ข้อ ๒๓ ในการบันทึกถ้อยคำให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะ ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่ามให้คณะกรรมการไต่สวนจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้คณะกรรมการไต่สวนจัดหาล่ามภาษามือให้ หรือจัดให้ถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ใช้ล่าม ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพิ่มเติม หรือตัดทอนสิ่งที่แปล และจะแปลให้ถูกต้อง โดยให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำหรือคำแปลนั้น

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการไต่สวนมีอำนาจเรียกหรือออกหมายเรียกบุคคลใดให้มาพบหรือให้ส่งข้อมูล วัตถุ สิ่งของและเอกสารภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่มาพบ หรือไม่ส่งข้อมูลวัตถุ สิ่งของและเอกสาร ภายในเวลาที่กำหนด หรือมาพบแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคำอันจะส่งผลให้การไต่สวนล่าช้า หรือไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อที่จะทราบถ้อยคำของบุคคล หรือให้ได้มาซึ่งข้อมูลวัตถุ สิ่งของและเอกสารดังกล่าว คณะกรรมการไต่สวนจะไม่ทำการไต่สวนในส่วน ของถ้อยคำบุคคล ข้อมูลวัตถุ สิ่งของและเอกสารนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในสำนวน การไต่สวนด้วย

ในกรณีที่พยานบุคคลอยู่ต่างท้องที่และคณะกรรมการไต่สวนร้องขอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอาจส่งประเด็นไปให้ผู้บัญชาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่พยานอาศัยอยู่เพื่อมอบหมาย ให้คณะกรรมการไต่สวนประจำจังหวัดนั้นดำเนินการไต่สวนแทนก็ได้

หากมีเหตุจำเป็นหรือสมควรให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่รับประเด็นตามวรรคสามไว้ มีอำนาจส่งประเด็นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่รับประเด็นตามวรรคสามและวรรคสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งพยานหลักฐานที่ดำเนินการและพยานหลักฐานเดิมที่ได้รับไว้คืนเจ้าของประเด็นตามวรรคสาม

พยานหลักฐานที่ได้จากการส่งประเด็นให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานของคณะกรรมการไต่สวนด้วย

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การไต่สวนพยานหลักฐานใด จะทำให้การไต่สวนล่าช้าโดยไม่จำเป็นหรือมีใช้พยานหลักฐานในประเด็นสำคัญ จะงดการไต่สวน พยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในสำนวนการไต่สวนด้วย

กรณีที่คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า คำคัดค้านหรือความปรากฏตามข้อ ๑๘ มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังได้ว่าการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดดังกล่าว ตามแบบ คปม. ๓

กรณีคำคัดค้านหรือความปรากฏตามข้อ ๑๘ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายหลังจากที่คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ แล้ว ไม่ว่าจะมีการออกเสียงใหม่หรือนับคะแนนออกเสียงใหม่ หรือไม่ก็ตาม ให้ดำเนินการไต่สวนต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการไต่สวนทำการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้ทำรายงานการไต่สวนตามแบบ คปม. ๔ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้าน หรือความปรากฏ
- (๒) เรื่องที่มีการคัดค้าน ข้อกล่าวหา พฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
- (๓) สรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการไต่สวน
- (๔) สรุปเรื่องที่ไต่สวนและเสนอความเห็นควรดำเนินการอย่างไร โดยให้มีเหตุผล ในการพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง กรณีกรรมการไต่สวน มีความเห็นแตกต่างให้ทำความเห็นแย้งพร้อมเหตุผลไว้ในสำนวนการไต่สวนด้วย

- (๕) ลงลายมือชื่อคณะกรรมการไต่สวน

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอสำนวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการโดยผ่านผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและเลขาธิการ

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับสำนวนการไต่สวน อาจสั่งให้ไต่สวนเพิ่มเติม ก่อนก็ได้ แล้วมีความเห็นพร้อมเหตุผลต่อทำรายงานการไต่สวน และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผ่านเลขาธิการโดยเร็ว

ข้อ ๒๗ ก่อนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ผู้คัดค้านอาจยื่นหนังสือขอถอนคำคัดค้านต่อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็ได้ เมื่อได้รับหนังสือขอถอนคำคัดค้านแล้ว ให้เสนอความเห็น

พร้อมเหตุผลโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีมูลเพียงพอที่จะไต่สวนต่อไปหรือไม่ และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาโดยผ่านเลขาธิการโดยเร็ว

คณะกรรมการอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคำคัดค้านก็ได้ และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ

ส่วนที่ ๒

การไต่สวนการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร

ข้อ ๒๘ กรณีที่มีคำคัดค้านหรือความปรากฏไม่ว่าโดยทางใด ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะไต่สวนต่อไป ว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติอันเป็นเหตุให้การออกเสียงประชามติได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร การไต่สวนให้นำหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้นำที่และอำนาจของเลขาธิการเป็นอำนาจหน้าที่ของเอกอัครราชทูต

เมื่อมีเหตุที่จะทำการไต่สวน ให้เอกอัครราชทูตแจ้งรายชื่อนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน หรือคณะกรรมการไต่สวนเฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานเป็นคณะกรรมการไต่สวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตก็ได้

ข้อ ๒๙ คำคัดค้านให้ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการร้องเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอาจยื่นที่สำนักงานก็ได้

ในกรณีที่มีการยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้เอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการกล่าวหาเกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบดำเนินการต่อไป เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรให้มีการไต่สวนโดยสำนักงาน

หากเป็นการกล่าวหาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการออกเสียงนอกราชอาณาจักร ให้เอกอัครราชทูตเสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเรื่องให้เลขาธิการดำเนินการไต่สวนต่อไป

ข้อ ๓๐ การจัดทำรายงานการไต่สวน ให้จัดทำตามแบบ คปม. ๔ โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นเป็นภาษาไทยประกอบสำนวนการไต่สวนเสนอเอกอัครราชทูตเมื่อเอกอัครราชทูตได้รับสำนวนการไต่สวนแล้ว ให้ส่งสำนวนผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้เลขาธิการดำเนินการต่อไป

หมวด ๔

การพิจารณาของเลขาธิการ

ข้อ ๓๑ ให้เลขาธิการรวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงในแต่ละหน่วยออกเสียงที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานตามข้อ ๑๘ เสนอให้คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการออกเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยเร็ว ตามแบบ คปม. ๕

ให้เลขาธิการสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงกรณีคณะกรรมการมีมติให้ยกคำคัดค้านหรือยุติความปรากฏ เป็นรายวัน หากเห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงจะไม่ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาทันที

ข้อ ๓๒ เมื่อเลขาธิการได้รับสำนวนการไต่สวน ให้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวนการไต่สวน

หมวด ๕

การพิจารณาของคณะกรรมการ

ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามข้อ ๓๑ หากเห็นว่า การออกเสียงหรือการนับคะแนนออกเสียงใหม่จะไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการจะมีมติไม่ให้มีการออกเสียงใหม่หรือนับคะแนนออกเสียงใหม่ก็ได้ โดยประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำและเหตุผลที่ไม่ให้มีการออกเสียงใหม่หรือนับคะแนนออกเสียงใหม่ และจะสั่งให้ยุติเรื่องเกี่ยวกับคำคัดค้านหรือความปรากฏที่มีได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาก็ได้ หากคณะกรรมการมีความเห็นประการอื่นให้มีคำสั่งโดยเร็ว และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ข้อ ๓๔ ภายใต้งบข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาสำนวนการไต่สวนโดยเร็ว

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการออกเสียงมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้สั่งให้มีการออกเสียงใหม่หรือนับคะแนนออกเสียงใหม่ในทุกหน่วยออกเสียงหรือบางหน่วยออกเสียงก็ได้ แต่ต้องดำเนินการให้มีขึ้นไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันออกเสียง และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวด ๖

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าป่วยการ

ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการไต่สวน ล่าม พยาน และบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายหรือได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย หรือค่าป่วยการตามอัตราที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณรงค์ กลั่นวารินทร์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

อัตราค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๙
ข้อ ๓๕

อัตราค่าตอบแทนสำนวนการไต่สวน

ลำดับที่	สำนวนที่ได้รับมอบหมาย	อัตราค่าตอบแทน (บาท)
๑	สำนวนการไต่สวน	๕,๐๐๐ บาท

อัตราค่าป่วยการ ล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน

ลำดับที่	ประเภทของค่าป่วยการ/ค่าใช้จ่าย	หลักเกณฑ์และอัตรา
๑	ล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ	เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสมประหยัดและเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน
๒	พยานที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๓๐๐ บาท ต่อครั้ง
๓	พยานที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน (ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยง)	(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้เบิกได้ในอัตราตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด (๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ประเภทของค่าป่วยการ/ค่าใช้จ่าย	อัตราค่าป่วยการที่ได้รับ (บาท)
๑	เจ้าพนักงาน คณะกรรมการไต่สวน	เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปปฏิบัติงาน



ใบรับคำคัดค้าน

เล่มที่.....

เลขที่.....

เรื่องรับที่.....

รับวันที่.....

ผู้ยื่น.....

ผู้รับ.....

เล่มที่.....

เลขที่.....

เรื่องคัดค้านการออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงที่..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ชื่อผู้คัดค้าน.....

เรื่องที่คัดค้าน.....

คำคัดค้านลงวันที่.....

รับวันที่..... เวลา..... น.

ชื่อพนักงานผู้รับ.....

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโปรดนำใบรับนี้
มาแสดงหรืออ้างถึงเลขเรื่องรับด้วยทุกครั้ง



รายงานผลการรับคำคัดค้านและความปรากฏ

ที่.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พร้อมนี้ ขอรายงานผลการรับคำคัดค้านตามข้อ ๑๖ และความปรากฏตามข้อ ๑๗ ดังนี้

๑. ตามสมุดรับคำคัดค้าน เล่มที่.....เลขที่.....เมื่อวันที่.....

๒. คำคัดค้าน/ความปรากฏที่รับไว้ดำเนินการมีจำนวน.....เรื่อง

๓. สรุปจำนวนหน่วยออกเสียงที่มีการรับคำคัดค้านตามข้อ ๑๖ หรือความปรากฏตาม

ข้อ ๑๗ ดังนี้

๓.๑ หน่วยออกเสียงที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด.....คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง

.....คน

๓.๒ หน่วยออกเสียงที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด.....คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง

.....คน

ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.....

โทร.....



บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา

กรณี (นาย/นาง/นางสาว).....(ระบุชื่อผู้ถูกร้อง/ผู้ถูกกล่าวหา)..... บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.....
.....สถานที่ที่ออกบันทึก.....
.....

วันที่.....

ด้วยในการออกเสียงประชามติในวันที่..... มี.....(ระบุ “การร้อง/
เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”)..... ว่า(นาย/นาง/นางสาว).....
กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน.....(ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน)..... จึงจัดทำบันทึกการแจ้ง
และรับทราบ.....(ระบุ “ข้อกล่าวหา”) ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๒๕ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ
ดังนี้

๑. (ระบุข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานโดยสรุป)

๒. (ระบุข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานโดยสรุป)

ตาม....(ระบุข้อกล่าวหาข้างต้น).... ท่านมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือ
ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก่ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนด และมีสิทธิจะให้ทนายความหรือบุคคล
ซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก่ข้อกล่าวหาได้

(ลงชื่อ).....

(.....)

.....ระบุตำแหน่ง.....

บันทึกรับทราบ (ระบุ.....“ข้อกล่าวหา”.....)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้รับทราบ
.....(ระบุ “ข้อกล่าวหา”)..... และสิทธิที่จะพึงมีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาจะมีสิทธิที่จะ
ให้หรือไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก่ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนด
และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก่ข้อกล่าวหาได้
พร้อมทั้งได้รับคู่มือฉบับบันทึกการแจ้งและรับทราบ (ระบุ.....“ข้อกล่าวหา”) ข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....นาฬิกา

(ลงชื่อ)..... ผู้ถูกกล่าวหา
(.....)



รายงานการไต่สวน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรื่อง คัดค้านการออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงที่..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... สำนวนที่.....

.....(ชื่อ สกุล)..... ผู้คัดค้าน

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่...../..... ลงวันที่.....
แต่งตั้งให้

๑.

๒.

๓.

เป็นคณะกรรมการไต่สวน ทำการไต่สวนคำคัดค้านการออกเสียงประชามติ นั้น

คณะกรรมการไต่สวนได้ทำการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อกล่าวหาที่.....

๑. พยานหลักฐานฝ่ายผู้คัดค้าน

๑.๑ผู้คัดค้านให้ถ้อยคำว่า.....

๑.๒ผู้คัดค้านให้ถ้อยคำว่า.....

ฯลฯ

๑.๓พยานให้ถ้อยคำว่า.....

๑.๔พยานให้ถ้อยคำว่า.....

ฯลฯ

๑.๕ พยานหลักฐานอื่นๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)

ฯลฯ

๒. พยานหลักฐานที่คณะกรรมการไต่สวนทำการไต่สวนประกอบ

๒.๑พยานให้ถ้อยคำว่า.....

๒.๒พยานให้ถ้อยคำว่า.....

๒.๓ พยานหลักฐานอื่นๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ)

ฯลฯ

๓. ของกลางมี.....(ตามบัญชีถ้ามี).....

๔. ความเห็นของคณะกรรมการไต่สวน

ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนฟังได้ว่า

พิจารณาแล้วเห็นว่า.....

และเห็นควร.....

ข้อกล่าวหาที่.....(ให้ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔).....

คณะกรรมการไต่สวนขอเสนอสำนวนการไต่สวน รวมจำนวนเอกสาร.....แผ่น

มาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการไต่สวน
(.....)

ลงชื่อ..... กรรมการไต่สวน
(.....)

ลงชื่อ..... กรรมการไต่สวน
(.....)



รายงานจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีคำสั่งรับคำคัดค้านและความปรากฏ

ที่.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรื่อง รายงานจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีคำสั่งรับคำคัดค้านและความปรากฏ

พร้อมนี้ ขอรายงานจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีคำสั่งรับคำคัดค้านและความปรากฏ
ดังนี้

๑. คำคัดค้าน/ความปรากฏที่สั่งรับไว้ดำเนินการมีจำนวน.....เรื่อง

๒. สรุปจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีคำสั่งรับคำคัดค้านและความปรากฏ ดังนี้

๒.๑ หน่วยออกเสียงที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด.....คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
.....คน

๒.๒ หน่วยออกเสียงที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด.....คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
.....คน

ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ กรณีคณะกรรมการมีมติให้ยกคำคัดค้านหรือยุติความปรากฏเป็นรายวัน หากเห็นว่าจำนวน
ผู้มีสิทธิออกเสียง จะส่งผลที่ไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาทันที